

1501743-31.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... a primariedade do réu, vislumbro que praticou ato infracional equiparado a tráfico de drogas, sendo imposta medida socioeducativa pelo juízo da Infância e Juventude. Ressalto ainda que o denunciado está preso por crime de tráfico. Assim, resta demonstrado o envolvimento na traficância. Pois bem, de rigor o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

Nesse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501743-31.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501743-31.2021.8.26.0617 Controle: 2022/000028

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO e TAYRON GUSTAVO LUDVIG DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO e TAYRON GUSTAVO LUDVIG DA SILVA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 02 horas e 25 minutos, na Rua Floriano Peixoto, nº. 419 - Vila Denise, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, traziam consigo e mantiveram em depósito, para fins de tráfico de drogas, 37 pinos de cocaína (peso 86,05 gramas), conforme auto de exibição e apreensão às pp. 33; 24/29; laudo de constatação provisório às pp. 24/26 e fotografias às pp. 40/45. Segundo apurado, após o registro de imagens oriundas do COI (Centro de Operações Integradas), guardas municipais foram comunicados sobre a ocorrência do crime de tráfico de drogas, realizado por dois indivíduos, no local dos fatos, conhecido como "Bar do Careca".

Diante disso, os guardas municipais se dirigiram ao local dos fatos e a partir das características passadas pelo COI, identificaram Tayron e João Victor como os indivíduos que praticaram o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual decidiram

abordá-los.

Durante a abordagem, os guardas municipais localizaram, no bolso da blusa de João Victor, 07 pinos de cocaína. Já no bolso de Tayron, foi encontrada a quantia de R\$ 61,00, produto do crime de tráfico de drogas.

Por meio das imagens do COI que registraram a ação criminosa, João Victor foi flagrado abaixando próximo a um carro Celta preto para pegar a droga destinada à venda num cano d'água situado no local. Já Tayron, foi visto subindo num poste para buscar a droga em uma calha.

Munidos de tais informações, os guardas municipais realizaram diligências no local e encontraram 15 pinos de cocaína na calha utilizada por Tayron e outros 15 pinos de cocaína embaixo do cano usado por João Victor.

Presos em flagrante delito, os acusados foram conduzidos à Autoridade Policial, perante quem João Victor negou a prática do crime. Por sua vez, Tayron se reservou no direito de permanecer em silêncio (pp. 06 e 09).

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam à mercancia ilícita.

Relaxada a prisão em flagrante (fls. 69/70).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 87/89).

Os réus foram notificados (fl. 186 e 201) e apresentaram defesas preliminares (fls. 194/195 e 206/208).

Recebida a denúncia (fls. 220/224), foi promovida a citação (fls. 263 e 264).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

Preliminarmente, quanto a alegação de que os guardas municipais atuaram em situação de polícia preventiva, ostensiva e repressiva, usurpando função constitucional precípua da polícia militar, resultando em nulidade das provas obtidas durante a prisão em flagrante, observo, que a hipótese do artigo 301 do Código de Processo Penal deve ser aplicada, considerando que se trata de flagrante visível de plano, não se caracterizando qualquer mácula processual.

Outrossim, a Guarda Municipal estava em patrulhamento visando tutelar o patrimônio do município porquanto o crime foi praticado nas imediações da Antiga Rodoviária, portando não há que se cogitar de eventual atuação de policiamento ostensivo.

No mérito, a denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 33 e 34, pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 25), pelo exame químico-toxicológico (fls. 153/154), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é incontestada.

O réu JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO, perante a autoridade policial, negou as imputações, alegando que estava no local promovendo venda de prata. Em juízo, negou os fatos. Disse que não portava drogas. Disse que a guarda municipal o abordou porque teria visto uma pessoa com características parecidas. Disse que viu os policiais encontrando drogas em cima de um telhado. Disse que estava apenas vendendo jóias de prata, durante a madrugada, no local dos fatos. Disse que vendeu uma corrente de prata para o correu no dia dos fatos. Narrou que já

foi abordado outras vezes pela guarda municipal e já tinha discutido com o GCM Bruno e por isso acredita que está sendo incriminado falsamente.

O acusado TAYRON GUSTAVO LUDVIG DA SILVA, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, disse estava no local apenas ingerindo bebida alcoólica. Disse que estava dentro de um bar quando foram abordados pela polícia. Disse que nunca foi processado criminalmente. Disse que tinha comprado drogas de uma pessoa que lhe indicou o local que deveria pegar as drogas. Disse que as substâncias entorpecentes estavam perto de um poste. Disse que é usuário de drogas e consome maconha e cocaína quase todos os dias, além de bebidas alcoólicas e cigarro. Narrou que não conhecia os guardas municipais responsáveis por sua prisão. Disse que no dia dos fatos comprou uma corrente de prata de corréu.

A testemunha GCM BRUNO FREITAS DOS SANTOS PEREIRA disse que estava em patrulhamento de rotina próximos Rodoviária Municipal, quando recebeu a informação que os réus estavam praticando tráfico de drogas. Disse que abordaram ambos os réus. Disse que as câmeras de segurança captaram Tyron pegando as drogas num telhado, enquanto Vítor buscava drogas na saída de um cano de água. Disse que o réu João Vítor portava drogas e o com o acusado Tyron foi encontrada alguma quantia em dinheiro. Narrou que encontraram o restante das drogas descritas na denúncia no local indicado pelas imagens das câmeras do COI. Disse que as drogas encontradas estavam embaladas da mesma forma que a droga encontradas com os acusados. A testemunha GCM VICTOR FARIAS DE PAULA, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

Os réus negaram os fatos mas, sua versão pouco crível restou isolada nos autos.

Em que pese a negativa, tal versão não encontra amparo no conjunto probatório. Os depoimentos dos guardas municipais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos milicianos, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Ressalte-se ainda que os guardas municipais foram acionados para a diligência após registro das câmeras de segurança do local.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos guardas civis.

Os réus foram flagrados em poder de drogas.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 4,6g de cocaína e 15,9g de cocaína - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Demais disso, a versão de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

A alegação da defesa de que não houve diligência anterior para se averiguar a efetiva destinação da venda das drogas não merece acolhimento.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de

certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os guardas municipais foram acionados para diligenciar porquanto as câmeras de monitoramento do registraram a prática criminal.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando dependência química.

Em que pese ser crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

I - do réu JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário, embora ostente apontamentos infracionais. Considerando, ainda, a natureza e a pequena quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, em que pese a primariedade do réu, vislumbro que praticou ato infracional equiparado a tráfico de drogas, sendo imposta medida socioeducativa pelo juízo da Infância e Juventude. Ressalto ainda que o denunciado está preso por crime de tráfico. Assim, resta demonstrado o envolvimento na traficância. Pois bem, de rigor o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

Nesse sentido: AgRg no HC 588716 / ES - 2020/0140680-5 - T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 25/08/2020 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/08/2020 - Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Observo, no caso concreto, por sua vez, o intenso envolvimento em atividades de traficância, existindo elementos nos autos que evidenciam sua periculosidade.

Assim, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não foi empregada para a fixação do regime inicial, tendo em vista que decorreu das circunstâncias judiciais.

II - do denunciado TAYRON GUSTAVO LUDVIG DA SILVA

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu não registra apontamentos criminais, portanto, é primário. Considerando, ainda, a natureza e a pequena quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente, considerando ainda as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa
Na segunda fase, nada digno de nota.

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, restando:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo. Observo, que no caso concreto, além da primariedade, a quantidade de droga é mínima, denotando que se trata de pequeno traficante.

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua a ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

I - CONDENAR JOÃO VITOR CASTILLO CARVALHO à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado. O réu deverá permanecer custodiado para apelar. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçada agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

II - CONDENAR TAYRON GUSTAVO LUDVIG DA SILVA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta. Defiro o apelo em liberdade. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

No que se refere ao dinheiro apreendido nos autos, por estar relacionado à prática de crime de tráfico, mormente não comprovada a origem lícita, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Jacarei, 23 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA